

合同编号：CSSP20210918-00278

采购合同

甲方（买方）：北京赛宁网安科技有限公司
乙方（卖方）：北京科来数据分析有限公司
甲、乙双方在平等互利、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规规定，经双方友好协商，特订立本合同共同遵守。

一. 合同总金额：甲方向乙方购买的设备明细详见附件（设备清单），购货的总金额合计¥220000.00，人民币（大写：贰拾贰万元整）（含税费和运费）。

序号	产品名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	科来网络全流量安全分析系统服务器	DTS3ZD4ST	台	1	8840.00	8840.00	/
2	科来网络全流量安全分析系统	V8.0	套	1	211160.00	211160.00	/
合计大写人民币：贰拾贰万元整						220000.00	/

二. 付款期限及方式：合同内所有产品到达甲方指定地点，乙方进行安装调试。甲方在收到最终用户验收合格报告、最终用户回款后 7 个工作日内一次性支付乙方全部货款。付款方式：电汇。

三. 发票开具：乙方在甲方收到最终用户验收合格报告后，乙方开具 13%增值税专用发票，甲方在收到发票后按合同付款期限付款。

四. 交货方式：送货上门，乙方负责承担货物在交付甲方前产生的运输、保险等一切费用。如因乙方交货迟延、瑕疵交货导致合同不能履行或者迟延履行，甲方不承担任何责任。

五. 乙方应及时向甲方及最终用户提供相应的产品培训。产品培训包括：产品功能培训、日常运维培训等。

六. 包装要求：符合行业规定及惯例。

七. 风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物交付甲方前由乙方承担；因质量问题甲方拒收的，在重新更换前风险由乙方承担。

八. 交货时间：合同生效后 30 日内送达甲方指定地点。

九. 交货地点及收货人：甲方指定地点及联系人。

十. 货物验收：货物的验收由甲方负责。如发现货物与本合同约定不符，应在货物交付后 5 个工作日内书面通知乙方，逾期通知的，视为货物合格。乙方收到甲方通知后 3 个工作日内未提出异议的，视同接受甲方的意见。甲方可视情况要求乙方更换货物或者拒收。货物质量、型号等与合同约定不符，甲方有权要求退货。甲方要求退货的，退货费用由乙方承担，并承担在途以及收货风险。

十一. 质量标准与服务：货物质量以本合同附件的技术功能参数要求为准。乙方按原厂家质保标准执行售后服务，保修期【原厂叁】年，自甲方验收合格之日起算。乙方提供的产品应是符合该产品国家标准原生产厂家认证的原装正品，并对甲方提供相应的技术支持。

11.1 保修期内，因质量问题造成的产品故障，乙方应在 48 小时内按甲方要求修复完毕，如不能按时修复完毕，需于当日提供备品、备件，往返运输、差旅等费用由乙方承担；保修期内更换的新部件应从更换并验收合格之日起重新计算保修期。乙方不能以生产厂家的维保/更换义务而推卸自己的维保义务。保修期内，乙方未按合同要求履行维保/更换义务的，甲方有权找第三方履行该义务，所产生的费用由乙方承担；经过一次维修仍无法达到产品质量标准/甲方使用需求的，或货物不适合/不方便第三方维修的，甲方有权无条件解除合同，乙方应按本合同约定的单价退款，并自行承担退货的运费，同时乙方承担本合同约定的根本违约责任并承担甲方由此而产生的损失。

11.2 保修期满后，乙方应按标准价继续提供产品维修及技术服务。具体的维保服务双方另行签署协议约定。

十二. 保密条款：合同双方应切实履行保密义务，未经对方书面许可，不应向第三方泄露因签署或履行本合同而了解或接触到的对方的商业秘密及其他保密信息。

十三. 违约责任：本合同的任何一方没有履行、迟延履行或擅自更改合同内容，应承担违约责任，并按有关法律或规定处理。

13.1 乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付货物总额 0.1% 支付违约金，违约金总金额不超过合同总金额的 5%。延迟交货超过 5 个工作日，甲方有权解除合同。甲方延迟付款，每延迟一日，按应支付货款总额的 0.1% 支付违约金，违约金总金额不超过合同总金额的 5%。

13.2 合同一方违反本合同约定的，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿守约方因此遭受的损失。

十四. 不可抗力条款：甲乙双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，合同的履约期限应予以延长。受阻一方应在不可抗力事故发生后立即将事故以书面方式通知对方，并于事故发生后 7 天内将事故发生地政府有关部门出具的事故证明文件邮寄给对方审阅确认。因合同一方迟延履行本合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十五. 乙方保证所提供的产品不存在侵犯任何第三人权利（包括知识产权在内）的情况。在确认乙方的产品构成侵权的情况下，甲方有权退回乙方产品，并要求乙方返还甲方已支付

的费用。

十六. 合同纠纷的解决: 本合同如发生纠纷, 甲乙双方应当及时协商解决, 协商不成时, 任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十七. 合同签署: 本合同一式肆份, 每份合同具有同等法律效力, 甲乙双方各保存贰份。双方盖章即生效。

甲方: 北京赛宁网安科技有限公司 (盖章)

授权代表: 李海艳

地址: 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号4层4006室

电话: 010-56201285

开户银行: 招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行

账号: 110919004510901

税号: 91110108357957112C

日期: 2021.9.24

乙方: 北京科来数据分析有限公司 (盖章)

授权代表: 王斌

地址: 北京市海淀区上地西路8号院1-4号楼6层701-1

电话: 010-82601614

开户银行: 中国工商银行北京中关村支行

账号: 0200 0956 0920 0300 030

税号: 91110108MA005XTLOT

日期: 2021.9.23

附件：

科来网络全流量安全分析系统基于科来公司自主研发的网络全流量分析技术，是提高用户安全感知能力的产品。系统通过对重点节点网络流量进行全流量采集存储、全数据分析，对网络异常行为有敏锐的感知能力，让数据检测无死角，能够准确发现网络中的各种隐蔽、狡猾的网络窃密和网络攻击行为。系统同时具备多维的数据索引能力，能够对网络攻击进行定位与取证，为用户识别和发现漏洞利用、高级木马通讯、APT 攻击、数据窃密等提供更有效的监测手段，解决传统网络安全措施无法解决的网络问题，帮助用户建立自适应安全网络架构。

产品名称	技术功能参数
科来网络全流量安全分析系统	能够提供通信协议的识别能力、数据流量解析等功能，能够对实时千兆网络传输的数据实现全流量捕获、分析和存储的能力。
	支持对原始数据包进行精准条件筛选、下载等管理功能，选择任意时间范围，精准条件为原始数据包文件名、网络应用、网段、物理地址、协议、IP 地址、端口、地区、会话、字段特征值等条件进行“与”“或”任意组合下载，支持按照大小和时间进行分割下载存储的能力。
	提供从协议、网络应用、国家或地区、服务端口、IP 地址、MAC 地址、IP 会话、TCP 会话等多个角度进行数据分析，能够看到网络对象间的关联关系，如从国家、端口、协议等维度的第一层统计数据，纵向钻取到 IP 地址第二层统计数据，再钻取到 IP 会话的第三层统计数据，再钻取到 TCP 会话、UDP 会话的第四层统计数据，再钻取到整个 TCP 会话数据流内容的原始数据的第五层数据钻取分析，可进行逐级分析，支持在层次间快速跳转，可方便回溯到任意挖掘点。
	具备实时数据在线捕获分析和离线数据导入分析的功能，能够图形化展示导入数据的流量趋势、会话趋势等。
	支持常用网络通讯协议识别数量为 1223 种，能够提供支持的协议列表；
	支持网络协议解析数量为 667 种，能够提供支持的协议列表。
	支持对已知网络协议的自动识别解析和对会话还原，能够对 HTTP/FTP/TFTP 协议传输的原始文件进行还原存储，对 POP3/SMTP/IMAP 4 协议传输的邮件附件进行还原存储，对 SSL/TLS 加密会话的证书进行还原存储；

	支持多维数据分析和提取，要求包含国家或地区、MAC 地址、协议、服务端口、IP 地址、IP 会话、TCP 会话、UDP 会话、网段、网络应用、活跃资产等 10 个维度，能获取各维度统计数据信息可查看原始数据包，并能够导出数据统计表和原始数据包；
--	--